

衛生福利部 函

機關地址：11558臺北市南港區忠孝東路6段488號

傳 真：(02)85907072

聯絡人及電話：蕭琬瑜(02)85906666轉7114

電子郵件信箱：nhwyhsiao@mohw.gov.tw

受文者：如正、副本行文單位

發文日期：中華民國107年11月20日

發文字號：衛部照字第1071561191號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：勞動部函釋共2份(1071561191-1.tif、1071561191-2.tif)

主旨：有關護理人員從事勞工健康保護規則所定臨場健康服務事項與勞動部認可之「職業安全衛生顧問服務機構」相關執業登記、支援報備及服務相關疑義案，請查照並轉知所屬。

說明：

- 一、依勞動部107年6月21日勞職授字第1070203062號、同年6月28日勞職授字第1070203403號、同年8月7日勞職授字第1070203797號及同年8月30日勞職授字第1070204327號函辦理。
- 二、依護理人員法第12條：「護理人員執業，應在所在地主管機關核准登記之醫療機構、護理機構或其他經中央主管機關認可之機構為之。但急救、執業機構間之支援或經事先報准者，不在此限。」，所稱「其他經中央主管機關認可之機構」係指依相關法令規定須(得)配置護理人員執業之場所，且該人員須於該場所實際從事護理人員法第24條所規定之業務，並經由本部認可後，始得辦理執業登記。
- 三、案緣勞動部103年12月30日公告「職業安全衛生顧問服務機構與其顧問服務人員之認可及管理規則」(下稱管理規則)，訂有提供勞工健康服務事項，及該部106年11月13日修正公告勞工健康保護規則(下稱保護規則)，依第4條規定事業單位勞工總人數在200至299人者，自107年7月1日起應特約醫護人員辦理臨場健康服務，邇來本部接獲多起民眾詢問護理人員執業登記、特約及支援報備等疑義，依勞動部提供權管法令解釋，本部就涉及護理人員法規定部分，說明如下：
 - (一)事業單位聘僱：
 - 1、查護理人員執業登記於事業單位之僱用(配置)法源係依據保護規則第3條規定辦理，係以提供所屬事業單位人員之勞工健康保護事項，勞動部並負有監督管理之責。

- 2、倘事業單位符合保護規則第3條及第4條規定，聘僱護理人員提供臨場健康服務，從事護理人員法第24條規定之業務，不論與事業單位間為全職或部分工時之雇用，應依法辦理執業登記。惟事業單位勞工總人數未符合前開規定應僱用或特約護理人員(勞工總人數在50人以下)，須依該事業單位所申請之實際需求、業務必要性、服務事實及前揭相關法令規定等，由本部視個案事實認可後，始得辦理執業登記。
- 3、至護理人員執業登記於某醫療機構或事業單位(公司)，其個人又與其他事業單位(不同體系公司)特約，並以支援報備方式前往該特約之事業單位提供臨場健康服務一節，倘所特約之事業單位確屬保護規則第3條及第4條規定得特約護理人員辦理臨場健康服務並經事先報准，尚無不可。

(二)職業安全衛生顧問服務機構聘僱：

- 1、查管理規則第5條及第10條規定，業訂有職業安全衛生顧問服務機構(下稱顧問機構)之專任負責人及勞工健康顧問人員資格條件，爰符合上開條件之護理人員，得任職於顧問機構，並以該機構為執業登記場所，其服務範圍依勞動部回復意見表示，除依管理規則第3條第4款「提供勞工健康顧問服務」外，亦得依事業單位與顧問機構特約，由其護理人員(符合管理規則第10條規定資格者)，辦理保護規則第10條至第12條所定臨場健康服務事項，該部並負有監督管理之責。有關顧問機構人員執業登錄方式，於醫事管理系統請登錄權屬別為「私立非醫事機構」，型態別為「其他」，並建議於備註欄位註明「依職業安全衛生顧問服務機構與其顧問服務人員之認可及管理規則設置」。
- 2、上開機構所屬護理人員如前往特約事業單位提供臨場健康服務之報備方式：仍應依護理人員法第12條規定辦理支援報備，並得依顧問機構與事業單位間之特約(簽定或約定)臨場服務頻率，事先向該機構所在地衛生主管機關報准後為之(免逐案報備)。

(三)人力資源公司(或管理顧問公司)派遣：倘非勞動部認可得輔導或提供健康服務之機構(單位)，擬以聘僱護理人員支援報備方式，派遣至其他事業單位提供臨場健康服務，不予同意。

四、綜上，有關護理人員辦理勞工健康服務事項與相關管理事宜，仍應依保護規則、管理規則及職業安全衛生法等規定辦理，檢附勞動部107年6月28日勞職授字第1070203403號及同年8月30日勞職授字第1070204327號函釋共2份供參(如附件)。

正本：地方政府衛生局

副本：勞動部、台灣事業單位護理人員學會（含附件）、臺灣職業衛生護理暨教育學會（含附件）、中華民國護理師護士公會全國聯合會（含附件）

部長 陳時中